

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่  
4241/2530

บริษัท จูติกร จำกัด ฯ  
นาง ยุ วดี แซ่เอี้ยง

โจทก์  
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 164, มาตรา 165 (6), มาตรา 680, มาตรา 691

ค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามค่าเช่าซื้อที่ค้างชำระมิใช่ค่าเช่าซื้อ สิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายดังกล่าวจึงไม่ตกอยู่ในบังคับอายุความ 2 ปี ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 165(6) แต่ต้องบังคับตามอายุความทั่วไปซึ่งกำหนดไว้ 10 ปี

เมื่อจำเลยผู้คำประกันยอมผูกพันตนเสมือนเป็นลูกหนี้ร่วมกับผู้เช่าซื้อ จำเลยก็มีหน้าที่และความรับผิดชอบตามกฎหมายและตามสัญญาเช่นเดียวกับผู้เช่าซื้อ.

---

เมื่อจำเลยผู้คำประกันยอมผูกพันตนเสมือนเป็นลูกหนี้ร่วมกับผู้เช่าซื้อ จำเลยก็มีหน้าที่และความรับผิดชอบตามกฎหมายและตามสัญญาเช่นเดียวกับผู้เช่าซื้อ.

(สวัสดี รอดเจริญ-ดุสิต วราโห-คำนิ่ง อุไรรัตน์)

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ